



Externe Einflüsse

Auswirkungen nationaler und internationaler politischer Entwicklungen und rechtlicher Vorschriften



4.1.1.5 Externe Einflüsse

Auswirkungen nationaler und internationaler politischer Entwicklungen und rechtlicher Vorschriften



Externe Einflüsse

- | | | |
|---|--|----|
| 1 | Nationale Vorschriften und System | 4 |
| 2 | Internationale Vorschriften und System | 8 |
| 3 | politische Entwicklung | 17 |



Externe Einflüsse

- | | | |
|---|--|----|
| 1 | Nationale Vorschriften und System | 4 |
| 2 | Internationale Vorschriften und System | 8 |
| 3 | politische Entwicklung | 17 |



Externe Einflüsse: Nationale Vorschriften

- Aufsichtsbehörde:  **BaFin** Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
- Maßgebliches Aufsichtsgesetz: VAG (Gesetz über die Beaufsichtigung der Versicherungsunternehmen)
- Aufsichtsgrundsätze:
 - ausreichende Wahrung der Belange der Versicherten
 - dauernde Erfüllbarkeit der Verpflichtungen aus den Versicherungen
 - ordnungsgemäße Durchführung des Geschäftsbetriebs (Einhaltung der Gesetze)
- BaFin beaufsichtigt für den Bund die in Deutschland tätigen privaten Versicherungsunternehmen, die wirtschaftlich von erheblicher Bedeutung sind
- Aufsichtsbehörden der Länder beaufsichtigen vor allem die öffentlich-rechtlichen Versicherer, deren Tätigkeit auf das jeweilige Bundesland beschränkt ist



Externe Einflüsse: Nationale Vorschriften

Wesentliche Voraussetzungen für die Zulassung zum Geschäftsbetrieb:

- Zulässige Rechtsform (AG/SE), VVaG oder öffentlich-rechtlichen Anstalt
- es darf nur Versicherungsgeschäfte und die das damit unmittelbar zusammenhängenden Geschäfte betrieben werden
- Prinzip der Spartentrennung muss erfüllt sein
- Geschäftsplan muss vorliegen
- Grundzüge der Rückversicherungspolitik müssen dargestellt werden
- Nachweis ausreichende Eigenmittel verfügt (Untergrenze: Mindestkapitalanforderung)



Externe Einflüsse: Nationale Vorschriften

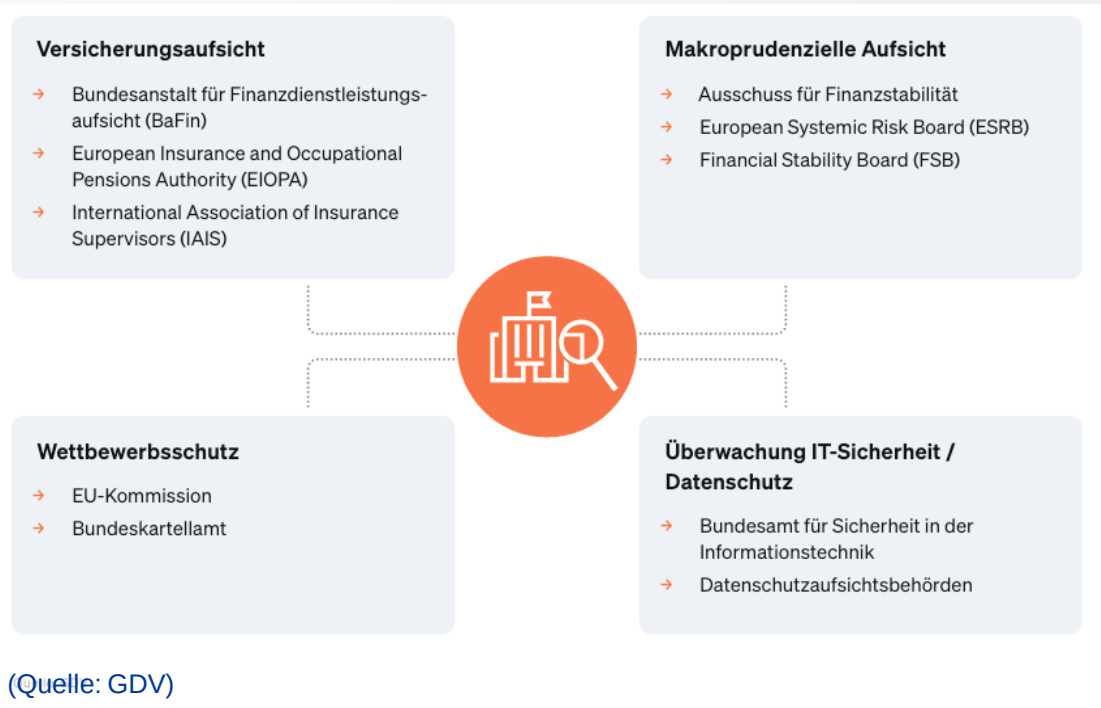
Wesentliche Voraussetzungen für die Zulassung zum Geschäftsbetrieb:

- Mittel für den Aufbau des Betriebs und der Verkaufsorganisation (Organisationsfonds) müssen vorhanden sein
- mindestens zwei Geschäftsleiter (Vieraugenprinzip)
- Personen für Schlüsselaufgaben müssen benannt sein
- Benennung der natürlichen oder juristischen Personen mit einer bedeutende Beteiligung

Externe Einflüsse: Nationale Vorschriften



Überwachung der Versicherer



Externe Einflüsse: Nationale Vorschriften



Trend zu überstaatlichen Lösungen

- die Globale Finanzkrise von 2008 (Zusammenbruch der US-Großbank Lehman Brothers) führte zu Schieflagen europäischer und deutscher Banken, betroffen u.a. IKB, HRE, WestLB, HSH Nordbank, BayernLB, SachsenLB und Commerzbank.
- Staatsschuldenkrise in Südeuropa (Zypern, Griechenland, Irland) führte ebenfalls zur Gefährdung des Bankensystems
- Es wurden Regeln für „global systemrelevante“ Versicherer (G-SII) eingeführt, um sicherzustellen, dass ihre Insolvenz das Finanzsystem nicht in Gefahr bringt. Hierzu gehören die Versicherer: AIG, MetLife und Prudential Financial, Generali, Aviva und Prudential, Axa, Ping An und Allianz. Diese Versicherer müssen höhere Kapitalpuffer halten, um ihre finanzielle Widerstandsfähigkeit gegen Krisen zu erhöhen.



Externe Einflüsse

- | | | |
|---|--|----|
| 1 | Nationale Vorschriften und System | 4 |
| 2 | Internationale Vorschriften und System | 8 |
| 3 | politische Entwicklung | 17 |



Externe Einflüsse: Internationale Vorschriften

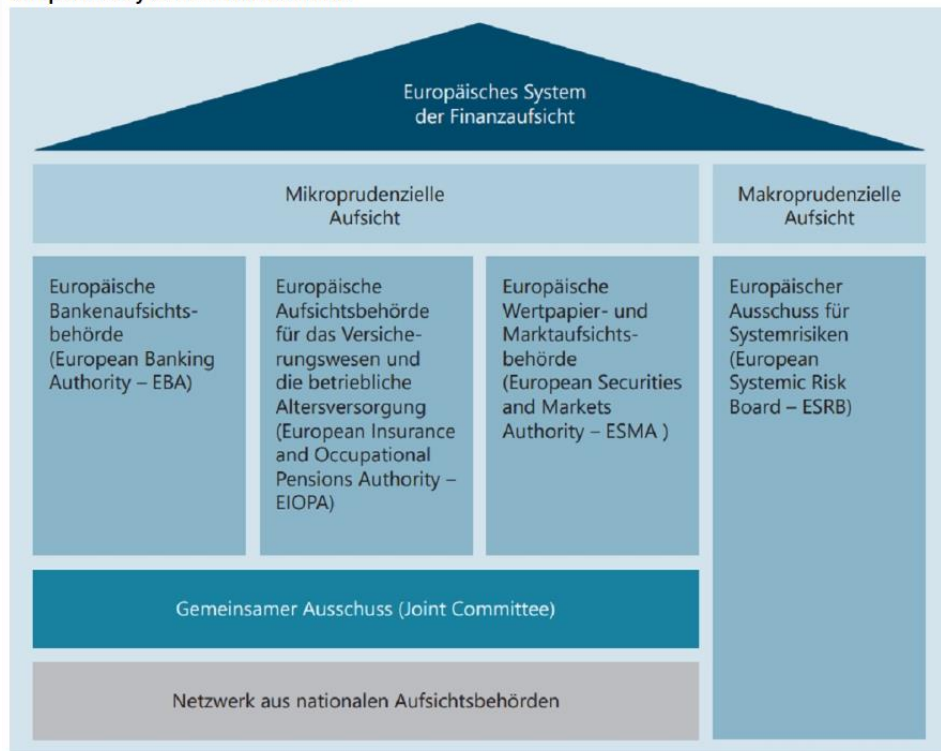
Das Europäische Finanzaufsichtssystem (ESFS)

- seit 1. Januar 2011 haben die europäischen Aufsichtsbehörden (European Supervisory Authorities) ihre Arbeit aufgenommen: die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA), die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersvorsorge (EIOPA) sowie die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA);
- ferner wurde der Europäische Ausschuss für Systemrisiken (ESRB) eingerichtet;
- seit dem 4. November 2014 stellt der einheitliche europäische Aufsichtsmechanismus bedeutende Großbanken der teilnehmenden Länder unter die direkte Aufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB);
- diese Einrichtungen sollen gemeinsam mit den nationalen Aufsichtsbehörden für eine verbesserte und harmonisierte Finanzaufsicht im Europäischen Binnenmarkt sorgen;
- Insgesamt ist so das System der Europäische Finanzaufsichtssystem (ESFS) entstanden.

Externe Einflüsse: Internationale Vorschriften



Europäisches System der Finanzaufsicht



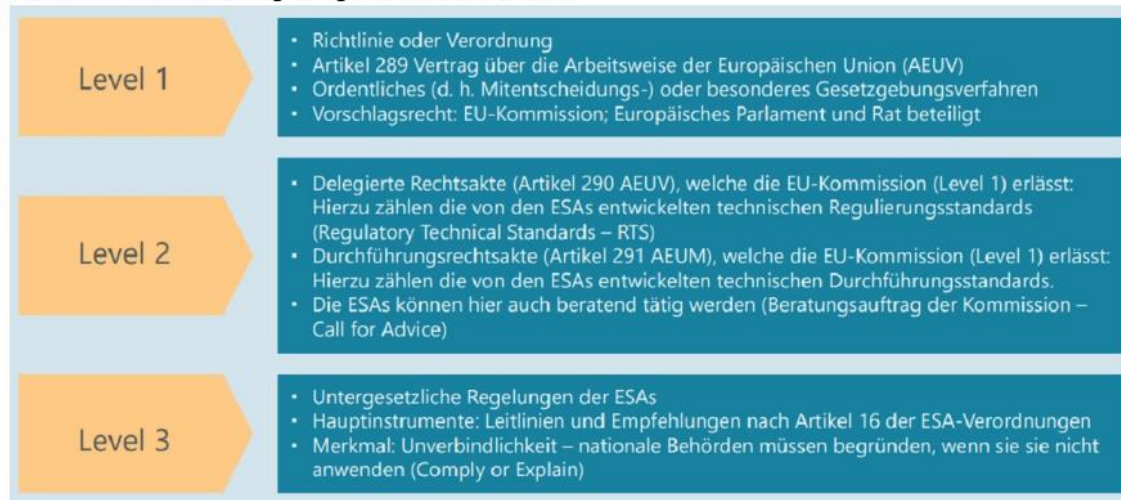
(Quelle: BaFin)

Externe Einflüsse: Internationale Vorschriften

Aufgabe der European Supervisory Authorities (ESAs):

auf Grundlage von EU-Verordnungen und -Richtlinien technische Standards für die EU-Kommission vorzubereiten (Level 2 der europäischen Gesetzgebung). Daneben veröffentlichen die ESAs selbst Leitlinien und Empfehlungen (Level 3).

Die Ebenen der EU-Gesetzgebung und die Rolle der ESAs



(Quelle: BaFin)



Externe Einflüsse: Internationale Vorschriften

Ziele des EFSF:

- Gewährleistung, dass die für den Finanzsektor geltenden Vorschriften auch angemessen angewendet werden;
- Finanzstabilität erhalten
- für Vertrauen zum Finanzsystem insgesamt sorgen
- ausreichenden Schutz der Verbraucher gewährleisten

Konzept des EFSF:

- makroprudenziellen Aufsicht durch das ESRB
- mikroprudenziellen Aufsicht durch ein Netzwerk, in dem die europäischen und die nationalen Aufsichtsbehörden zusammenarbeiten



Externe Einflüsse: Internationale Vorschriften

makroprudenziellen Aufsicht:

Es wird die Stabilität des Finanzsystems als Ganzes überwacht.

mikroprudenziellen Aufsicht:

Beinhaltet die Solvenzaufsicht über die Finanzinstitute sowie die Marktaufsicht.

Beide Aufsichtssäulen sollen eng kooperieren und sich gegenseitig mit relevanten Informationen versorgen. Um eine bessere sektorübergreifende Abstimmung zu gewährleisten, sollen EBA, EIOPA und ESMA regelmäßig und eng in ihrem Gemeinsamen Ausschuss zusammenarbeiten.

Externe Einflüsse: Internationale Vorschriften



- Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung:



- EIOPA ist Teil des Europäischen Systems der Finanzaufsicht. Als unabhängiges Gremium berät sie die Europäische Kommission, das Europäische Parlament und den Rat der Europäischen Union.
- Tätigkeiten:
 - leistet einen Beitrag zur Stabilität des Finanzsystems
 - sorgt für die Transparenz der Märkte und Finanzprodukte
 - schützt Versicherungsnehmer, Versorgungsanwärter und Leistungsempfänger
- Gründung 2011, Sitz: Frankfurt am Main, ca. 200 Mitarbeiter, Vorsitzende: Petra Hielkema



Externe Einflüsse

- | | | |
|---|--|----|
| 1 | Nationale Vorschriften und System | 4 |
| 2 | Internationale Vorschriften und System | 8 |
| 3 | politische Entwicklung | 17 |



Externe politische Einflüsse

Ihr Aufgabe:

Suchen Sie im Internet, welche politischen Entwicklungen von Regierungen, Parteien und Institutionen der EU aktuell geplant sind. Wie ist der Stand hierzu? Welche Auswirkungen sehen Sie, sollte diese Planungen umgesetzt werden?

Berichten Sie uns von Ihren Ergebnissen!

Zeitraumen: 20 Minuten

Einzelarbeit



Vielen Dank!